

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 0355079-05.2005.4.03.6301

REQUERENTE:	LEONARDO DA VINCI TEIXEIRA
REQUERIDO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

EMENTA/VOTO

CIVIL. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDENTE PROVIDO.

1. O recorrente pretende seja reconhecido o seu direito de cômputo de juros moratórios em diferenças que lhe foram reconhecidas a título de juros progressivos e expurgos inflacionários incidentes sobre saldo de conta vinculada ao FGTS.

2. Análise, de logo, a necessária pertinência temática e a alegada divergência, de maneira a verificar a possibilidade de conhecimento deste recurso. Transcrevo, para tanto, trecho da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido:

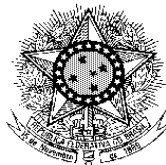
“Por fim, em relação aos juros moratórios, mesmo depois do advento do novo Código Civil, prevalece, em função do princípio da especialidade, as regras de juros e correção monetária previstas para o regime jurídico do FGTS.”

3. Por sua vez, os julgados indicados como paradigmas, todos do STJ, assentam-se sobre a tese de que os juros moratórios são devidos a partir da citação sobre as diferenças de atualização monetária dos depósitos fundiários e aplicados independentemente dos juros previstos na Lei nº 8.036/90. Presente, portanto, a divergência autorizadora do conhecimento deste recurso. Adentro o mérito recursal.

4. De acordo com o art. 407 do Código Civil, “(...) é obrigado o devedor aos juros de mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”

5. A regra geral determinada no diploma civil não pode ser afastada pela legislação especial aplicável aos depósitos de FGTS, porquanto os juros moratórios têm a função de sancionar o devedor pela demora no cumprimento da obrigação, enquanto os juros remuneratórios se destinam a remunerar os valores depositados.

6. Portanto, a parcela relativa aos juros de mora poderá ser cumulada com a aplicação da taxa progressiva de juros, devendo ser contada desde a citação inicial, nos moldes do art. 219 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 12



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

desta TNU, bem como será devida de acordo com o art. 406 do Código Civil, o qual remete ao art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido se encontra firmada a jurisprudência do eg. STJ, como se pode aferir do seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – FGTS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO – LEVANTAMENTO – ART. 29-C DA LEI 8.036/90 – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TAXA SELIC.

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)

7. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de admitir a incidência dos juros de mora nas ações nas quais se discute a correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.

8. O STJ vinha considerando devidos juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação (Súmula 163/STF), por se tratar de obrigação ilíquida (REsp 245.896/RS), sendo desinfluyente o levantamento ou a disponibilização dos saldos antes do cumprimento da decisão (REsp 245.896/RS e 146.039/PE) e aplicados independentemente dos juros remuneratórios de que trata o art. 13 da Lei 8.036/90.

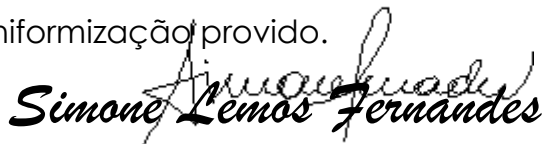
9. Com o advento do novo Código Civil (aplicável à espécie porque ocorrida a citação a partir de sua vigência), incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, porque já embutida no indexador.

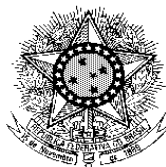
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 897.043/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 11/05/2007, p. 392)

7. Assim, impõe-se seja acrescentada, na condenação da CEF, além dos juros progressivos devidos sobre os saldos fundiários, os juros moratórios, previstos no art. 406 do Código Civil e art. 161, §1º do Código Tributário Nacional, pela taxa SELIC, contados a partir da citação até a data do pagamento.

8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno aos Incidentes congêneres, devolvendo-os às Turmas de origem para fins de manutenção ou adaptação do julgado de acordo com a posição pacificada neste Colegiado.

9. Incidente de Uniformização provido.


Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento a este Pedido de Uniformização, nos termos do voto da Relatora.

Brasília, 15 de maio de 2012.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	LEONARDO DA VINCI TEIXEIRA
Proc./Adv.:	ENIVALDO DA GAMA FERREIRA JÚNIOR
Proc./Adv.:	FABIANO CASSIO DE ALMEIDA SOUZA
Requerido(a):	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proc./Adv.:	ZORA YONARA M ^a dos S. PALAZZIN
Origem:	SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº.:	0355079-05.2005.4.03.6301

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 15 de maio de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)